PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Accidents de service et maladies professionnelles

14-21 DGAFP - Accidents de service et maladies professionnelles (2 sur 2) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le CITIS permet à l'agent de conserver l'intégralité de son traitement ainsi que ses droits à l'avancement d'échelon et de grade.
2. L'administration peut déclarer la vacance d'un poste après 12 mois de congé pour invalidité, mais cette décision n'est ni automatique ni obligatoire.
3. En cas d'inaptitude définitive sans solution de reclassement, l'agent fait l'objet d'une radiation des cadres et d'une admission à la retraite pour invalidité.

Droits et garanties de l'agent en période de congé

Notion	À retenir
Congés annuels et RTT	L'agent en **CITIS** conserve l'intégralité de ses **congés annuels** (report identique). **Pas de génération de RTT** (**art. 115 loi n° 2010-1657 du 29/12/2010**).
Avancement d'échelon/grade	Le congé pour **invalidité temporaire imputable au service** maintient les droits à l'avancement, même si le **traitement est interrompu**.
Avancement CITIS	Le **CITIS** ouvre **directement droit** à l'avancement d'échelon et de grade (**art. 47-17 du décret n° 86-442 du 14/03/1986**).
Retraite	Les périodes de **CITIS** comptent pour la **pension civile de retraite** (**art. 47-17 du décret n° 86-442**). Les **frais de soins** sont maintenus au départ en retraite.
Vacance d'emploi	L'administration ne peut déclarer la vacance qu'**au-delà de 12 mois consécutifs** de CITIS. La déclaration n'est **ni obligatoire ni automatique**.

Reprise de fonctions et réaffectation

Notion	À retenir
Reprise et temps partiel	Reprise sans formalité après **CITIS**. Temps partiel thérapeutique (max **6 mois** + **renouvellement unique**) sur avis du **médecin agréé** (ou **commission de réforme** en cas de désaccord).
Affectation et réintégration	Reprise sur le poste d'origine, sauf si **emploi supprimé** ou **vacant** (**art. 47-11 décret 86-442**). Réaffectation en **surnombre** possible, résorbé à la **première vacance**.
Reclassement inaptitude	Reclassement dans un autre corps après avis du **comité médical**. Si **inaptitude définitive** ou **absence de solution** : **radiation des cadres** et retraite pour invalidité.

III. OBLIGATIONS ET CONTRÔLES DE L'AGENT.

Notion	À retenir
Contrôle médical	L'administration peut faire procéder à une contre-visite à tout moment, **mais** obligatoirement au moins **une fois par an** au-delà de **six mois** de prolongation du congé initial.
Changement de domicile	L'agent doit informer l'administration de tout changement de domicile (**art. 47-15 du décret n° 86-442**) ou absence du domicile **> deux semaines** (sauf hospitalisation).
Activité rémunérée	L'agent en CITIS ne peut exercer d'activité rémunérée, sauf **réadaptation ordonnée** ou **œuvres de l'esprit/droits d'auteurs** (**art. 47-16 du décret n° 86-442**).

Sortie de congé et gestion de l'état de santé

Notion	À retenir
Guérison, consolidation, certificat	Stabilisation via guérison totale, consolidation avec séquelles ou incapacité permanente. Transmission du certificat médical final (ex. **cerfa n° 11138**).
Rechute	Récidive ou aggravation subite et naturelle de l'affection initiale. Déclaration sous **1 mois** après constatation médicale. Arrêt de travail à transmettre sous **48 heures**.
Inaptitude et retraite	Inaptitude définitive : reclassement possible ou période préparatoire (avis **comité médical**). Si aucune solution : radiation et retraite pour invalidité avec possible **RVI** cumulable.

Situations spécifiques de retraite et de mobilité

Notion	À retenir
Maintien des droits	La **radiation des cadres** ou l'**admission à la retraite** n'éteignent pas les droits aux frais médicaux (**art. 47-19 du décret n° 86-442**).
Gestion mobilité	Si maladie liée à l'activité de mobilité : **employeur d'accueil** prend en charge. Si liée à l'activité antérieure : **employeur d'origine** rembourse.
Mise à disposition	L'**administration d'origine** décide (après avis de l'**organisme d'accueil**) de la reconnaissance d'imputabilité et supporte l'intégralité des charges (**art. 21 bis de la loi du 13 juillet 1983**).

Déclaration et instances

Notion	À retenir
Déclaration accident/maladie	Accident : transmettre au **service des ressources humaines** sous **15 jours** avec formulaire et certificat médical. Maladie : sous **2 ans** avec numéro du **tableau du code de la sécurité sociale**.
Commission de réforme	Instance **consultative médicale et paritaire** (avis simple) sur l'imputabilité, la retraite pour invalidité ou disponibilité d'office. Agent informé **≥ 8 jours** avant. Fusionnée en **conseil médical** depuis **2022**.
Frais pris en charge	Honoraires, frais médicaux/chirurgicaux, hospitalisation, médicaments, analyses, prothèses, réadaptation, frais funéraires (limite réglementation). Dépense **≥ 170 %** du tarif sécurité sociale : utilité à prouver.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la guérison totale avec la consolidation de l'état de santé.
- ⚠ Oublier que la déclaration d'un accident de service doit être faite dans un délai de 15 jours.
- ⚠ Croire que la vacance d'emploi est automatique après 12 mois de congé.
- ⚠ Ignorer que l'agent en CITIS peut être suspendu de rémunération s'il ne se soumet pas aux contrôles médicaux.
- ⚠ Penser que l'agent en CITIS peut exercer une activité rémunérée : seules la réadaptation ordonnée médicalement et les œuvres de l'esprit sont permises.

Sigles et définitions

CITIS	congé pour invalidité temporaire imputable au service permettant de conserver l'intégralité de son traitement
consolidation	état de santé stabilisé ne nécessitant plus que des soins d'entretien
commission de réforme	instance consultative médicale et paritaire sur l'imputabilité ou le taux d'invalidité
ATI	allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement
RVI	rente viagère d'invalidité perçue lors de la retraite pour invalidité
rechute	récidive ou aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après consolidation
comité médical	organisme saisi pour l'inaptitude ou le reclassement

Auto-test

1. Quel est le délai pour déclarer un accident de service ?
2. À quelle fréquence minimale une contre-visite est-elle obligatoire si le congé dépasse six mois ?
3. Quelles activités rémunérées sont exceptionnellement autorisées pour un agent en CITIS ?
4. Quel est le délai de déclaration pour une maladie professionnelle ?
5. Que se passe-t-il si l'agent en CITIS ne respecte pas l'interdiction d'activité rémunérée ?

Réponses : **1.** 15 jours · **2.** Une fois par an · **3.** La réadaptation ou la production d'œuvres de l'esprit · **4.** 2 ans · **5.** Suspension du traitement et remboursement des sommes perçues

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.